

Annotatie-instructie ten behoeve van segmenteren gerechtelijke uitspraken

Annoteer een gerechtelijke uitspraak, of een onderdeel ervan, enkel indien deze gaat over de (1) materiële feiten, (2) beoordeling en (3) beslissing. Deze (en andere) categorieën kunnen als volgt worden omschreven:

1. Materiële feiten. Feiten die rechtstreeks verband houden met de inhoudelijke beoordeling. Ze vormen de feitelijke grondslag van een vordering of verweer, zijn relevant voor de vraag of een bepaalde regel van toepassing is en zijn redengevend voor de inhoudelijke beoordeling en beslissing van de rechter.
2. Beoordeling. De juridische analyse en motivering waarin de rechter uitlegt hoe en waarom deze tot een bepaalde beslissing komt.
3. Beslissing. Geeft de beslissing of uitspraak van de rechter.
4. Procesverloop/proceshandelingen. Processtappen en formele handelingen, inclusief de standpunten van partijen, wat zij hebben gevorderd, verzocht, verweerd, tenlastegelegd, onderbouwd, of wat zij aan stukken hebben ingebracht, die niet inhoudelijk ingrijpen op de beoordeling van het geschil.
5. Beslissingen in eerdere instanties. Wat rechters in eerdere instanties van de zaak (of **gevoegde(?)**) hebben beslist.
6. Wettelijk kader. Hieronder vallen de toepasselijke wetsbepalingen, relevante jurisprudentie en andere toepasselijke regels.
7. Proceskosten. Het gaat hierbij over de beslissing wie welke proceskosten dient te dragen.
8. Overig. Informatie die niet onder een van bovenstaande categorieën kan worden gebracht.

Afhankelijk van de aard van de zaak, kan informatie die normaal gesproken tot het procesverloop of tot proceshandelingen behoort, toch als materieel feit worden aangemerkt. Bijvoorbeeld:

- “De dagvaarding is niet ontvangen”.
Normaal gesproken gaat dit over een vormfout in de procedure (=procesverloop). In een klacht over schending van het recht op verdediging, kan het een materieel feit zijn (want de procedurele stappen bepalen de inhoudelijke beoordeling).
- “Op 19 mei 2009 heeft Het Regionaal Tuchtcollege de maatregel van een waarschuwing opgelegd.”
Dit kan een procedureel feit zijn, maar in een zaak over de aansprakelijkheid van een ziekenhuis/arts is dit feit van belang voor de beoordeling van het geschil.
- “Het Hof Amsterdam heeft gedaagde in de strafzaak veroordeeld.”
Dit kan een procedureel feit zijn (bv. in cassatie), maar als het gaat om de aansprakelijkheid van de verdachte, is het een materieel feit (want de veroordeling is relevant voor de aansprakelijkheid).

Het annoteren dient te gebeuren door een of meerdere zinnen te annoteren.